Landkreis Mittelsachsen
Landratsamt

mittelsachsen
mitten im leben. mitten in sachsen.

Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

per E-Mail an: landesverband@nabu-sachsen.de

Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Landesverband Sachsen e. V.
Landesgeschäftsstelle
Löbauer Straße 68
04347 Leipzig

Ansprechpartner:	Herr Seifert
Abteilung:	Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Referat:	Naturschutz
Standort:	Leipziger Straße 4 09599 Freiberg
Telefon:	03731 799-0
Telefax:	03731 799-4086
E-Mail:	NR.Vollzug @landkreis-mittelsachsen.de
Aktenzeichen:	23.4-5541-0901-0451-2022-04-07
Datum:	28. November 2024
Vorgangs-Nr.:	**9796943**

Bitte bei Antwort unbedingt Vorgangs-Nr. angeben!

Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der derzeit gültigen Fassung sowie des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (SächsNatSchG) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur Bereinigung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 06. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451) in der derzeit gültigen Fassung;

hier: **Anordnungsentwurf zur beabsichtigten Entscheidung zur Beseitigung der im Zuge der Holzernte und Verkehrssicherung im Waldbestand bei Lichtenwalde eingetretenen Umweltschäden an Herrn Norbert Jungbeck**

Bezug: **1) Anordnungsentwurf siehe Anlage 1 und den dazugehörigen Anlagen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der im Zuge der Holzentnahme auf den Flurstücken 472/10, 472/13, 472/23, 472/21 und 478/a, Gemarkung Lichtenwalde, im Waldbestand bei Lichtenwalde im Frühjahr 2023 eingetretenen und durch die in den amtlich durchgeführten Überwachungen vom 30.01.2023, 01.02.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 31.05.2023 festgestellten Umweltschäden

- am LRT 9170 mit der ID 10078 und am LRT 9110 mit der ID 10079 auf dem Flurstück 478/a in der Gemarkung Lichtenwalde sowie der Beseitigung der in diesen LRT (LRT 9170 mit der ID 10078 und am LRT 9110 mit der ID 10079) vorhandenen Lebensraumstrukturen der waldgebundenen Fledermausarten
- sowie die Beseitigung eines Fledermausquartiers mit potentieller Eignung als Wochenstube und zeitweises Winterquartier auf dem Flurstück 472/23 der Gemarkung Lichtenwalde und damit Verlust einer essentiellen Lebensraumstruktur der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

beabsichtigt die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen den Erlass einer Anordnung zur Beseitigung der o.g. eingetretenen Umweltschäden an Herrn Norbert Jungbeck.

Sie erhalten hiermit gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 8 BNatSchG i.V.m. § 33 Abs. 1 SächsNatSchG die Gelegenheit, zu der beabsichtigten Entscheidung abzugeben.

Bitte reichen Sie aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit Ihre Stellungnahme **bis spätestens 03.01.2025** beim

Landratsamt Mittelsachsen
Abt. Umwelt, Forst und Landwirtschaft
Ref. Naturschutz
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

oder per E-Mail an NR.Vollzug@landkreis-mittelsachsen.de ein.

Sollte bis zum o. g. Zeitpunkt keine Äußerung von Ihnen vorliegen, gehen wir davon aus, dass die Entscheidung Ihre satzungsmäßigen Aufgabenbereiche nicht berührt oder die Abgabe einer Stellungnahme nicht vorgesehen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Seifert
Referatsleiter

Anlagen

- Anlage 1- Anordnungsentwurf
- Anlage 2- Anlage 1_Lage der Maßnahmenbereiche nach § 19 Abs. 4 BNatSchG gemäß Anhang II Nr. 1 RL 2004/35/EG – Übersicht
- Anlage 3- Anlage 1.1_Lage der Maßnahmenbereiche nach § 19 Abs. 4 BNatSchG gemäß Anhang II Nr. 1 RL 2004/35/EG – Detailplan Nord
- Anlage 4- Anlage 1.2_Lage der Maßnahmenbereiche nach § 19 Abs. 4 BNatSchG gemäß Anhang II Nr. 1 RL 2004/35/EG – Detailplan Süd

9110 Hainsimsen - Buchenwald
9170 Labkraut - Eichen - Hainbuchenwald
9180 Schlucht- u. Hangmischwälder

Erhaltungszustand B → C Bestätigung

Fo

Unter Beachtung der festgestellten Umweltschäden, die ausschließlich aus der Störung der lebensraumtypischen Strukturen durch einen Eingriff in die Anteile der im Ausgangszustand vorhandenen Waldentwicklungsphasen resultiert, ergibt sich der Maßnahmenbedarf zur Schadensbegrenzung sowie Wiederherstellung des Ausgangszustandes. Der auslösende Eingriff lässt sich mit einem Defizit von 101.721 Werteinheiten Flächenäquivalent bilanzieren, was die Erheblichkeit des entstandenen time lag wiederspiegelt.

2.2.1.2 Zu der Maßnahme $M_{LRT}3$:

Fällung 23.2.23

Auf dem Flurstück 472/10 der Gemarkung Lichtenwalde befindet sich der LRT 9180* ID 10080, welcher eine Gesamtfläche von 38.949 m² aufweist. Innerhalb des LRT 9180* ID 10080 wurden forstliche Maßnahmen auf 35 % der Fläche des LRT durchgeführt. Die Maßnahmen betrafen bis 24.03.2023 eine Teilfläche an der Südostflanke des Schlosshanges, die im Umfang bereits am 28.06.2022 angezeigt und im Rahmen eines OT am 20.07.2022 besichtigt worden und Gegenstand des Bescheids vom 21.02.2023 waren, sowie bis 31.05.2023 auch Verkehrssicherungsmaßnahmen auf Grundlage der Anzeige vom 24.03.2023, die bis zur Fällung nicht gekennzeichnet oder erfasst worden waren und als Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durchgeführt wurden. Eine Erfassung der am 24.03.2023 angezeigten Verkehrssicherungsmaßnahmen konnte in Ermangelung einer konkreten Kennzeichnung bis zur Fällung nicht erfolgen. Eine Kontrolle der Stämme auf Quartiereigenschaften konnte nicht erfolgen, da der Abtransport bis 31.05.2023 bereits vollständig abgeschlossen war.

Für die südöstliche Flanke des Schlosshanges wurde im Rahmen der Ortsbegehung vom 20.07.2022 eine erhebliche Schädigung des Baumbestandes festgestellt, die in den Überwachungen vom 24.10.2022 und 01.02.2023 bestätigt werden konnte. Der betroffene Bereich wird durch einen Wanderweg, der das Schloss Lichtenwalde mit dem Parkplatz am Wehr Braunsdorf verbindet und eine geduldete touristisch genutzte Erschließung darstellt, durchquert. Der Weg ist bereits historisch tradiert und war Bestandteil des Landschaftsparks am Schloss Lichtenwalde und umfasst hier einen historischen Torbogen als denkmalpflegerisches Einzelobjekt. Für den Weg mit geduldeter Nutzung und mittlerem bis starkem Besucherverkehr insbesondere bei Veranstaltungen im Schloss Lichtenwalde sind Verkehrssicherungsmaßnahmen plausibel nachvollziehbar gewesen. Weitere Fällungen bezogen sich auf Einzelbäume oberhalb der ehemaligen Mühle, direkt angrenzend zur Bebauung, bei denen ebenfalls eine Verkehrssicherungsmaßnahme nachvollzogen werden konnte. Für die Maßnahme war dennoch von einem Sanitärhieb auszugehen, da die Merkmale einer ausschließlichen Verkehrssicherungsmaßnahme bereits durch den Verlauf der Anzeige nicht gegeben waren. Die ausgeführten Maßnahmen haben das Kronendach nicht wesentlich verändert. Eine erhebliche Änderung des Bestandsgefüges konnte nicht belegt werden. (?)

An der Nordflanke des Schlosshanges wurden Maßnahmen ausschließlich im Zuge der Verkehrssicherungsmaßnahmen nach dem 27.03.2023 ausgeführt. Bei den Maßnahmen handelte es sich in der Steilhanglage um Einzelstammentnahmen, die überwiegend von der Mühlenstraße aus ausgeführt worden sind. Im mittleren bis oberen Hang wurde weiterhin ein flächiger Bestand von abgestorbenen Fichten entnommen. Durch die Entnahme hat sich ein Loch im Kronendach gebildet. Da Fichten nicht zum lebensraumtypischen Arteninventar gehören, ist eine Entnahme im Sinne der Belange des LRT unerheblich. Im Bereich der aufgelichteten Fläche liegt auch aktuell eine Naturverjüngung aus insbesondere Ahorn (*Acer pseudoplatanus* et *platanoides*) sowie vereinzelt Ulme (*Ulmus glabra*) in der Feldschicht sowie der Strauchschicht vor. Für die Maßnahmen an der Nordflanke lagen ausschließlich Gründe der Verkehrssicherung vor, die auch die unverzügliche Ausführung hinreichend begründeten. Im Rahmen der Überwachung vom 27.03.2023 wurde auch bereits auf die Erforderlichkeit der Maßnahme hingewiesen.

Der Totholzanteil innerhalb des LRT ID 10080 ist überproportional hoch. Sowohl stehendes als auch liegendes Totholz ist in der Hanglage umfangreich vorhanden. Insbesondere im Bestand unterhalb der Schlossmauer und an der Hangrippe zwischen südöstlicher und nördlicher Flanke liegt ein umfangreicher Bestand aus zum Teil bereits älterem liegendem Totholz vor, der die Anforderungen des KBS erfüllt.

Die Gesamtzahl liegender Stämme wurde nur stichprobenhaft erfasst (18 Stämme an der Hangrippe bis zum Übergang in den Steilabschnitt an der Nordflanke, unterhalb Wanderweg an der Nordflanke 5 Stämme) und beläuft sich gemessen an der Gesamtfläche bereits anhand der Stichprobenzählung auf 4,7 Stämme je Hektar. Unberücksichtigt geblieben ist dabei das Holz aus der Fällmaßnahme, dass sich ebenfalls weiterhin auf dem Hang befindet und bisher nicht beräumt wurde. Der Anteil stehenden Totholzes wurde stichprobenhaft auf 15 Bäume (3,9 Bäume je Hektar) im Bereich der Hangrippe bis zum Steilabschnitt der Nordflanke ermittelt und entspricht überwiegend den Anforderungen des KBS. Es liegen auch außerhalb des Stichprobenbereichs noch weitere abgestorbene stehende Bäume vor, die anhand der erkennbaren Kronenausdehnung ebenfalls den Anforderungen entsprechen könnten. Nach LFULG & SBS (2009b) sind für den Erhaltungszustand A an Totholz ≥ 3 Stück je Hektar, wovon mind. 1 Stück als stehendes Totholz vorliegen muss, einzuhalten. Die Anforderungen an den Erhaltungszustand sind demnach erfüllt.

Hinsichtlich der Bodenvegetation sind aktuell insbesondere in den Fällbereichen durch die Ablagerungen von liegenden Stämmen, Stammabschnitte sowie Kronenästen Störungen feststellbar, die den für den LRT herausgehobenen Bestand an Bodenvegetation betreffen. Eine erhebliche Schädigung ist bisher nicht eingetreten, wird jedoch eintreten, wenn nicht ein Teil dieses Holzes beräumt wird. Insbesondere ist festzustellen, dass es sich bei der Bodenvegetation um einen qualitativ-funktionalen Bestandteil des Gesamt-LRT mit herausgehobener Bedeutung handelt. Die derzeit vorhandenen Ablagerungen aus Stammholz, Stammteilen und Kronenholz übersteigen den natürlicherweise lebensraumtypischen Umfang erheblich, so dass ein Eintreten eines Umweltschadens im Sinne § 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG zu erwarten ist. Die vorliegenden Abweichungen liegen dabei deutlich über der natürlicherweise zu erwartenden Fluktuation des LRT 9180 und sind nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführen oder stellen eine normale Bewirtschaftungsweise dar. Der zu erwartende Schaden wird sich auch nicht innerhalb kurzer Zeit soweit regenerieren, dass der Ausgangszustand widerhergestellt ist, da die Holzzersetzung einen Zeitraum einnehmen wird, den die Bodenvegetation in den betroffenen Teilbereichen nicht durch natürliche Prozesse überdauern kann und durch die Holzzersetzung auf den betroffenen Teilflächen mit überdurchschnittlicher Lagerungsdichte zur Akkumulation von Humus führen wird, die sich negativ auf einzelne Arten des Bestandes auswirken wird. Auf Grundlage der Feststellungen sind die Bedingungen nach § 19 Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt, so dass von einer erheblichen Schädigung auszugehen ist.

Eine Beräumung wurde durch Sie als Waldbesitzer versucht, war jedoch nach dem 30.03.2023 innerhalb des NSG „Zschopautalhänge" sowie durch den Maßnahmenstopp für alle Maßnahmen durch die Weisung der LDS vom 23.03.2023 durch Sie auch nicht umsetzbar. Eine Beräumung ist entsprechend Weisung der LDS vom 23.03.2023 erst möglich, wenn der Bescheid vom 21.02.2023 zwischen LDS und LRA abgestimmt erlassen wird. Wirkungen, die sich aus den derzeit vorliegenden Verhältnissen ergeben, sind dem Waldbesitzer anhand der erlassenen Beschränkungen nicht unmittelbar zur Last zu legen. Zur Vermeidung des Eintritts erheblicher schädlicher Auswirkungen, die ggf. irreversibel werden können, ist daher die Schadensbegrenzungsmaßnahme MLRT3 umzusetzen.

2.2.1.3. Zu den Maßnahmen M_{ART}1-5:

2.2.1.3.1. Artenspektrum

Entsprechend der bioakustischen Erfassung von Fledermäusen im Gebiet des Kaulhübels (Flurstück 478/a, Gemarkung Lichtenwalde und des Schlosshanges (Flurstück 472/10, Gemarkung Lichtenwalde) der UNB Mittelsachsen im Zeitraum vom 16.06.2023 bis 22.06.2023 wurde im Rahmen der Auswertung folgendes Artenspektrum festgestellt:

Tab. 6: Artenliste getrennt nach Standorten für den gesamten Untersuchungszeitraum mit Darstellung der Anzahl aufgezeichneter Rufsequenzen

Art/Gruppe	deutscher Name	Kaulhübel (ID Gerät)					Schlosshang (ID Gerät					Summe
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	1	2	-	-	3	-	14	7	-	1	28
nyctaloide Art	-	6	9	-	4	10	-	2	46	29	20	123
Nyctalus noctula	Großer Abendsegler	-	43	-	53	35	-	8	328	149	370	986
Eptesicus nilssonii	Nordfledermaus	-	2	-	-	-	-	11	1	-	1	15
Eptesicus serotinus	Breitflügelfledermaus	-	22	-	17	3	-	21	94	22	17	196
Myotis spec.	-	1	34	4	3	20	6	6	78	47	32	231
Myotis alcathoe	Nymphenfledermaus	3	15	22	5	2	1	1	3	20	8	80
Myotis daubentonii	Wasserfledermaus	-	41	14	7	22	1	9	29	16	3	142
Myotis myotis	Großes Mausohr	2	30	5	4	34	-	53	52	30	9	219
Myotis mystacinus et brandtii	Bartfledermäuse	1	4	5	-	3	-	-	1	3	1	18
Myotis nattereri	Fransenfledermaus	2	18	11	12	22	20	4	83	61	133	366
Pipistrellus nathusii	Rauhautfledermaus	-	53	-	-	14	-	112	42	-	-	221
Pipistrellus pipistrellus	Zwergfledermaus	1	444	44	2	290	-	14	67	3	6	871
Pipistrellus pygmaeus	Mückenfledermaus	-	2	4	-	84	-	22	23	-	2	137
Plecotus auritus et austriacus	Langohrfledermäuse	-	13	1	-	21	-	2	-	17	-	54
Summes		17	732	110	107	563	28	279	857	398	603	3694

Insgesamt konnten somit 11 Arten und 2 bioakustisch nicht differenzierbare Artengruppen nachgewiesen werden. Keine der Arten konnte an nur einem Standort festgestellt werden. Alle in Sachsen vorkommenden Fledermausarten gehören zu den besonders und streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG).

2.2.1.3.2. Quartiereigenschaften der gefällten Bäume

Für die gefällten Bäume wurde im Rahmen der amtlichen Überwachung eine Untersuchung der Quartiereigenschaften vorgenommen, die sich in Abhängigkeit der Lage der Stämme, Stammabschnitte und Kronenäste nur auf den tatsächlich erreichbaren Anteil beziehen kann. Eine gesicherte Quantifizierung des tatsächlich erreichbaren Anteils gegenüber dem Anteil der nicht untersucht werden konnte, ist nicht möglich. Der überwiegende Anteil der gefällten Bäume war zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits zerteilt und auf Haufen entlang der Rückegassen bzw. Fahrwege des Holzernters abgelegt worden. Die Haufen waren relativ willkürlich aus Stammabschnitten und Astholz aufgeschichtet und stellten keine regulären Holzpolter dar. Die Dichte der Lager betrug 2 bis 3 Schichten übereinandern mit großen Lücken durch das noch vorhandene Astholz. Nur in 4 Haufen wurde eine höhere Lagerungsdichte erreicht.

Die Länge der Holzlager reichte von ca. 2 m bis ca. 4 m, wobei kein einheitliches Sortiment erkennbar war. In drei Fällen, Lagerplatz an der alten Mühle mit Stammholz vom Schlosshang sowie Lagerplatz auf dem Kaulhübel und an der Südflanke des Kaulhübels, waren Langholzabschnitte abgelagert, die als Stammholzlager anzusehen waren und offenbar die separierte Holzlagerung zur Wertholzgewinnung darstellten. Insgesamt ist der Bestand der gefällten Bäume daher nur in Teilen erfassbar gewesen. Im Hinblick auf fledermausrelevante Strukturen bestehen jedoch keine nennenswerten Zweifel an einer hinreichend genauen Erfassung, die Wahrscheinlichkeit, das relevante Höhlenstrukturen übersehen worden sind, ist bereits durch die Länge der abgelagerten Holzabschnitte gering (betrachtungsrelevante Höhlen wären bei den kurzen Abschnitten angeschnitten worden). Eine Zuordnung der Stammabschnitte zu den im Ausgangszustand durchgeführten Erhebungen war durch die Art und Weise der Holzlagerung sowie der überwiegend vollständig zerlegten Bäume nicht mehr möglich, da weder die Baumnummern ablesbar waren noch eine Zuordnung einzelner Abschnitte zu einem spezifischen Baum möglich gewesen ist. Auch ließ sich nicht mehr sicher feststellen, welcher Stammholzabschnitt zu den in der Genehmigung zugelassenen Fällungen gehörte und welcher der Stammabschnitte außerhalb der Zulassung entnommen worden war. Um eine Zuordnung vornehmen zu können, hätten die Stämme unzerteilt an ihrem Standort verbleiben müssen. Weiterhin wäre eine umlaufende Beschriftung an mind. 4 Stellen des Stammes erforderlich gewesen, um ein Ablesen der Nummerierung zu ermöglichen. Es ist daher nur eine Feststellung der an den überprüften Stammabschnitten vorhandenen Spuren möglich gewesen, die nicht ausreicht die im Bescheid vom 21.02.2023 vorgenommene Worst-Case-Einschätzung zu den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen auf Grundlage der im stehenden Zustand festgestellten potentielle Quartiere zu entkräften, da Restzweifel verbleiben und der Sachverhalt nicht abschließend aufgeklärt werden konnte.

Tab. 7: Übersicht über die Feststellungen zu Anzahl von Höhlen, dem Vorliegen von Fledermausquartieren und weiteren festgestellten Arten im gefällten Baumbestand aus den Untersuchungen zwischen 30.01.2023 und 31.05.2023

Teilgebiet	Flurstück	Zeitpunkt	Anzahl Baumhöhlen, einschl. Spalten	Anzahl Fledermausquartiere	Arten
Kaulhübel	478a	27.03.2023	15	0	1 x Ameisennest, 1x Waldkauz, 1x Siebenschläfer
Schlosshang	472/10	24.03., 27.03.2023, 31.05.2023	25	0	5x Ameisennest, 2x Hornisse (3 Nester), 1x Siebenschläfer, 1x unbest. Höhlenbrüter
Wald westlich Hofewiese	472/13	24.03.2023, 30.01.2023	4	0	
Wald an der Zuwegung zur Hofewiese	472/23	30.01.2023, 24.03.2023,	8	mind. 1	1x Quartierbaum Mopsfledermaus, 1x unbest. Höhlenbrüter

In Tab. 7 sind die Ergebnisse der Kartierung mit Angabe der festgestellten Arten wiedergegeben. Hinweise auf Winterquartiere von Fledermäusen, die zum Zeitpunkt der Fällung genutzt worden sein könnten, konnten nicht erbracht werden. Auch sind Hinweise auf das Vorliegen potentieller Winterquartiere nur im Fall des auf Flurstück 472/23 Gem. Lichtenwalde ohne vorliegende Genehmigung gefällten Quartierbaums vorhanden, da die dort festgestellte Höhle zwar keinen aktiven Besatz oder Spuren eines erst kurz vorherigen zurückliegenden Besatzes aufwiesen, potentiell aber eine Nutzung durch Fledermäuse auch als Winterquartier ermöglichte.

Im Verhältnis zur Erfassung im stehenden Zustand wurden am liegenden Holz weniger tatsächlich als Quartier geeignete Höhlen gefunden. Eine Vielzahl von im stehenden Zustand erfassten potentiellen